

AUTOS: 0806634-94.2023.8.14.0005

AUTOR: W P DA ROCHA SOBRINHO

REQUERIDO: PRÓ SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENECIENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA interposta por **W P DA ROCHA SOBRINHO** em face de **PRÓ SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENECIENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR**, em razão de créditos provenientes de nota fiscal acostadas nos autos, cujo débito totaliza o valor de R\$ 27.769,56 (VINTE E SETE MIL, SETECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SEDI CENTAVOS).

Com a inicial acostou documentos.

Custas pela parte autora.

Decisão de mandado para pagamento em id 101498242.

O réu foi devidamente citado em id 102675505.

O réu apresentou embargos a monitória alegando preliminarmente a inépcia da inicial, ilegitimidade da Pró Saúde, vez que a parte legitimidade é o Hospital Regional Público da Transamazônica e gratuidade de justiça à ré (id 103793051).

O autor apresentou impugnação aos embargos a monitória, (id 105962770).

Assim os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido. -----

PRELIMINARES

Inicialmente quanto a alegada ilegitimidade, cuida-se de indeferir tendo em vista que restou plenamente demonstrada que a requerida geria o Hospital Regional Público da Transamazônica, ou seja, era efetivamente administrado pela Associação Beneficente de Assistência Social Hospitalar - Pró-Saúde, conforme Contrato Público estabelecido entre o Governo do Estado do Pará e a Associação requerida.

Além disso, os e-mails trocados entre as partes, denotam tentativa de cobrança extrajudicial eram direcionadas à requerida, bem como o comunicado do encerramento da gestão administrativa da Pró Saúde e o Hospital Regional Público da Transamazônica.

Quanto a alegada inépcia, tal argumentação não subsiste nos autos vez que os elementos imprescindíveis para o recebimento do feito e enfrentamento de mérito da demanda, a saber, inicial instruída com exposição dos fatos, bem como instruída de documentos indispensáveis.

Por tudo, afasto as preliminares suscitadas.

Do mérito

É causa que permite o julgamento antecipado da lide vez que os documentos acostados pelas partes permitem o enfrentamento de mérito da demanda, nos termos do art. 355, I, do CPC.

A presente demanda foi ajuizada com base no art. 700 do Código de Processo Civil, que autoriza o procedimento monitório quando houver prova escrita sem eficácia de título executivo.

Diante disso, verifico que este Juízo é competente, os documentos escritos são hígidos, sem mácula de seus atributos, sendo representados através de nota fiscal acostadas, com o respectivo recebimento da mercadoria, além de protesto cartorário da dívida, instrumentalizada nas notas fiscais indicadas nos autos (NF 340; 341; 342; 343; 344; 345; 346; 347; 348; 350; 351; 352; 353; 355; 356; 357; 358), todas acostadas nos autos.

Com efeito, a parte requerida citada, no mérito, não rechaçou o débito ou demonstrou a quitação da dívida, bem como não questionou os valores apontados.

Neste sentido, é caso de reconhecer a procedência do pleito.

Ante o exposto, **JULGO PROCEDENTE A AÇÃO MONITÓRIA**, assim constituo de pleno direito, nos termos do art. 701, § 2º, do CPC, o título executivo judicial, com a obrigação da parte requerida **PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR** a pagar ao autor **W P DA ROCHA SOBRINHO** a quantia de R\$ 27.769,56 (VINTE E SETE MIL, SETECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SESI CENTAVOS), acrescidos de correção monetária, com base no IPCA-E e juros de mora ambos desde o vencimento dos títulos.

Em face da sucumbência, condeno as requeridas em custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios os quais arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Altamira/PA, data e hora conforme sistema.

JOSÉ LEONARDO PESSOA VALENÇA

Juiz de Direito

